



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118

Del
25/09/2024

OGGETTO: Atti di precetto notificati dal Comune di Borgia in esecuzione della
Sentenza n. 630/2024. Atto di indirizzo

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **venticinque** del mese di **Settembre**

Alle ore **10.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI**
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Comune di Borgia ha agito in giudizio rappresentando di essere creditore nei confronti del Comune di Squillace dell'importo complessivo di Euro 90.590,81, in ragione di una convenzione stipulata tra le parti in data 25 giugno 1998, con la quale i due Enti hanno regolato i costi relativi alla gestione di un impianto di sollevamento di acqua potabile, costruito nel Comune di Borgia, che fornisce acqua potabile anche ai cittadini residenti nella località Fiasco Baldaia del Comune di Squillace;

che, in considerazione di quanto esposto, l'adito Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado vertente tra il Comune di Borgia e il Comune di Squillace, ha emesso la Sentenza n. 630/2024 con cui ha accolto la rivendicazione del Comune di Borgia e, per l'effetto, condannato il Comune di Squillace al pagamento in favore del Comune di Borgia, dell'importo di Euro 90.590,81, oltre interessi dalla domanda al saldo, con conseguente soccombenza delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.838,00, di cui Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;

che il Comune di Squillace proponeva atto di appello avverso la citata Sentenza di primo grado n. 630/2024;

che nelle more del giudizio di appello, il Comune di Borgia notificava Atto di precetto dell'importo di Euro 98.916,72, per la sorte capitale ed ulteriore atto di precetto dell'importo complessivo di Euro 11.255,55 a titolo di spese legali, in esecuzione di quanto disposto dalla Sentenza n. 630/2024;

Ritenuto *che il Comune di Squillace debba opporsi ai suddetti atti di precetto, facendo valere le proprie ragioni;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si opponga agli atti di precetto notificati dal Comune di Borgia in esecuzione della Sentenza n. 630/2024, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro ed impugnata dal Comune di Squillace davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, per il tramite di un professionista;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 118

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

